

1500972-41.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: VANESSA PEREIRA DA SILVA
Comarca: Cunha
Foro: Foro de Cunha
Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2302798/2021 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 21248755 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 857/21/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2302798 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cunha

Foro de Cunha

Vara Única

Praça Dr. Prudente Guimarães, 12, Cunha-SP - cep 12530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500972-41.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500972-41.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2302798/2021 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 21248755 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 857/21/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2302798 - DEL.POL.CUNHA, 857/21/514 - DEL.POL.CUNHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ALEX DE ARAUJO TORRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA PEREIRA DA SILVA

Vistos.

G.A.A.T foi denunciado porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em 07.11.2021, foi flagrado na posse da quantia de R\$ 207,00 e de um aparelho, quando dispensava um pote com 25 pedras de crack e 11 pinos eppendorf de cocaína. O Ministério Público pede a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Defesa prévia às fls. 90/92.

Denúncia recebida às fls. 124/125, em 28.04.2022.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, além do acusado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória, em alegações orais.

Por sua vez, a Defesa postulou, em breve síntese, em memoriais escritos, a absolvição ou, em caráter eventual, a aplicação da modalidade privilegiada (fls. 162/170).

É o relatório. Decido.

O pedido inicial é procedente. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, termos de depoimento de fls. 03/04, auto de exibição de fls. 13/14 e laudo pericial de fls. 134/136.

A autoria, por sua vez, ficou suficientemente demonstrada pela prova oral dos autos.

Anderson Virgínio dos Santos, policial militar, afirmou que estava em serviço e, ao adentrar no bairro, conhecido pela prática do tráfico, avistou o acusado soltar um pote junto ao meio fio. Em revista pessoal, foi encontrado dinheiro e aparelho celular. Já no pote, havia pedras de crack e cocaína. Asseverou que o acusado já era conhecido pelos meios policiais. No momento, da abordagem, o acusado nada quis falar a respeito.

André Eustáquio Coelho salientou ser policial militar há cerca de treze anos.

Salientou que o acusado é conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico.

Vislumbrou quando o réu dispensou, de sua mão, um pote com 25 pedras de crack e 11 pinos de cocaína. Em revista pessoal, foi encontrado dinheiro e celular. Informou que o acusado sequer conseguiu correr, pois foi surpreendido pela polícia.

Já o acusado afirmou que é usuário. Estava na rua e, quando foi comprar os entorpecentes, viu algumas pessoas correndo e a viatura o abordou. Os policiais disseram que “seu dia havia chegado” e não correram atrás dos outros rapazes que correram. Não chegou a ver o pote com drogas no local, apenas na delegacia. Os policiais tinham desavença com o réu, em razão do seu irmão; por isso, queriam prejudicá-lo. Conhecia o policial André de vista. Respondeu por processos de ato infracional, mas desde que sua filha nasceu, não mais se envolveu com práticas criminosas. Afirmou que se manteve em silêncio porque a polícia não o deixou falar. A despeito da tese da defesa, no sentido de que a droga encontrada pela polícia não era do acusado, esta afirmação ficou isolada, não havendo motivos para duvidar da credibilidade das autoridades policiais e tampouco indícios de que quisessem, propositadamente, incriminar o réu, ainda mais por supostas desavenças com o irmão deste.

Os policiais foram uníssomos em afirmar viram o acusado dispensar o pote com as drogas. Nada faz presumir que teriam inventado essa versão.

Ademais, crível que os policiais não tenham filmado a abordagem, seja pela falta de estrutura para tanto, ou pelo fato de estarem em campana. A falta de filmagem não elide a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Tampouco é possível a desclassificação para o uso, em face da diversidade de drogas apreendidas e da forma de acondicionamento, que denotam a mercancia.

No mesmo sentido, a grande diversidade e quantidade de drogas apreendidas demonstram que o acusado, embora fosse primário quando dos fatos, estava se dedicando à atividade criminosa, fazendo do tráfico meio de vida, a afastar o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Ademais, em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

É esta a hipótese dos autos, não apenas diante do relato dos policiais, no sentido de que o réu já era conhecida pela traficância, mas também em virtude da extensa certidão de antecedentes de atos infracionais (fls. 30/32), da qual se constata que o réu, quando menor, já era envolvido com a nefasta prática.

Assentadas materialidade e autoria, ausentes excludentes de tipicidade, ilicitude

ou culpabilidade, a condenação é impositiva, de modo que passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 42, da Lei 11.343/06, e dos artigos 68 e 59, do CP. A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, a personalidade e a conduta do agente não ultrapassam a reprovabilidade já prevista pelo legislador na fixação da pena base, de modo que não se justifica incremento judicial. Quanto às circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, CP, verifica-se que a culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não desborda daquela prevista pelo legislador na fixação da pena mínima legal. O acusado não era portador de maus antecedentes, não se prestando a tal desiderato a existência de inquéritos policiais, ações penais em curso, condenações por atos infracionais ou mesmo condenações criminais, quando ultrapassado o período depurador. No que tange à conduta social, não há elementos que autorizem elevação da pena, pois ausentes elementos negativos quanto à atitude do réu perante seu meio familiar, social e laborativo. Tampouco há elementos para valoração negativa da personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são igualmente neutras. O comportamento da vítima, ademais, não influenciou na prática do crime – tratando-se o delito imputado, na verdade, de crime vago. Nesse sentido, a pena base corresponde ao mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Eventuais atenuantes não reduzem a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena final é aquela estabelecida na segunda fase.

Ante o exposto, na forma do art. 387, CPP, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar G.A.A.T, como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo. Observado o disposto no art. 33, do CP, fixo o regime inicial fechado. Eventual detração será examinada em sede executiva.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e ou de conceder a suspensão da pena, em face do patamar da pena e da natureza do crime (artigos 44 e 77, CP).

Deixo de fixar indenização mínima (art. 387, IV, CPP), em face da ausência de requerimento nesse sentido.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois assim respondeu ao processo, sem se evadir ou frustrar a instrução.

Decreto a perda do dinheiro apreendido com o réu, na forma do art. 63, da Lei n. 11.343/06), bem como determino a destruição das drogas.

Após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Atualize-se o histórico de partes; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; e d) Complemente-se a guia de execução definitiva do réu.

Com as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Custas pelo réu.

P.R.I.C.

Cunha, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA